

1500351-26.2020.8.26.0315

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: ELIANE CRISTINA CINTO

Comarca: Laranjal Paulista

Foro: Foro de Laranjal Paulista

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 11/12/2022

... realizados boletins de ocorrência sobre os furtos e como o réu Marcio estaria realizando alguns furtos pela cidade, o procuraram. Ele compareceu na delegacia de polícia e confessou os furtos, dizendo onde havia vendido alguns objetos. A medalha de Nossa Senhora Aparecida foi localizada com o réu Daniel e uma TV com a pessoa da testemunha Rodrigo. Os locais de venda foram fornecidos pelo réu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Laranjal Paulista

Foro de Laranjal Paulista

1ª Vara

Avenida Prefeito Hermelindo Pillon, s/n.º, Laranjal Paulista-SP - cep 18500-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500351-26.2020.8.26.0315 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500351-26.2020.8.26.0315

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -
2229696/2020 - DEL.POL.LARANJAL PAULISTA, 9558967 - DEL.POL.LARANJAL PAULISTA,
512/20/208 - DEL.POL.LARANJAL PAULISTA, 2229696 - DEL.POL.LARANJAL PAULISTA

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

MARCIO FERNANDO MUNIZ e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ELIANE CRISTINA CINTO

Vistos.

MARCIO FERNANDO MUNIZ e DANIEL DE SOUZA, já qualificado nos autos foi denunciado pelo Ministério Público como incurso na pena: DANIEL pelo artigo 180, parágrafo 1º, do Código Penal; e MARCIO pelo artigo 155, parágrafo 4º, inciso I (por duas vezes), c.c. o artigo 71, ambos do Código Penal, porque:

I - No dia 02 de setembro de 2020, durante o período vespertino, na Rua Leandro Silveira Lara, nº 331, bairro Jardim Europa, nesta cidade e Comarca de Laranjal Paulista, MARCIO, mediante rompimento de obstáculo, subtraiu, para si, coisas móveis alheias, consistentes em 01 televisão, 01 medalha de Nossa Senhora de bijuteria, 02 caixas com diversas bijuterias, 04 relógios, 02 pares tênis e 02 lençóis, objetos avaliados em R\$ 1.630,00 (um mil, seiscentos e trinta reais), conforme auto de avaliação a fls. 47/48, pertencentes à vítima T.M.R.F..

II - Consta, também que, no dia 03 de setembro de 2020, em horário indeterminado, na Rua Lázaro Pires de Melo, nº 590, bairro Matadouro, nesta cidade e Comarca de Laranjal Paulista, MARCIO, mediante rompimento de obstáculo, subtraiu, para si, coisas móveis alheias, consistentes em 01 televisão, 02 controles e 20 peças de

roupas femininas, objetos avaliados em R\$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais), conforme auto de avaliação a fls. 45/46, pertencentes à vítima R.M.N..

III - Consta, por fim que, entre os dias 03 e 04 de setembro de 2020, em horário incerto, na Rua Doutor Oscar Vieira Sampaio, nº 155, Centro, nesta cidade e Comarca de Laranjal Paulista, DANIEL, adquiriu e recebeu, em proveito próprio, no exercício de atividade comercial ou industrial, 01 medalha de Nossa Senhora em bijuteria, objeto avaliado em R\$ 200,00 (duzentos reais), conforme auto de avaliação a fls. 47/48, que devia saber ser produto de crime.

A denúncia foi recebida no dia 14 de setembro de 2021 (fls.180).

Os acusados foram citados (Marcio - fls.201, Daniel - fls.196) e seus defensores apresentaram resposta à acusação (Marcio - fls.210/211, Daniel - fls.197/198).

Em instrução criminal foram ouvidas vítima, três testemunhas comuns, uma testemunha de defesa do réu Daniel e os réus em interrogatório, por meio de sistema audiovisual.

Os debates foram substituídos por Memoriais.

O Ministério Público, entendendo provados os fatos descritos na denúncia, requereu que a acusação fosse julgada procedente (fls.268/276).

As defesas dos réus, por seu turno, também por memoriais, postulou pela absolvição vez que o conjunto probatório é bastante fraco e não suficiente para embasar o decreto de condenação (Marcia - fls.310/314, Daniel - fls.281/307).

É o relatório.

DECIDE-SE.

No mérito, a acusação é procedente.

A materialidade dos delitos restaram demonstradas pelos boletins de ocorrência lavrados sob os nº 512/2020 e nº 514/2020 (fls.04/05 e 13/14), autos de exibição e apreensão acostados em fls.08 e fls.20/21, auto de entrega (fls.22/23), laudo do local dos fatos (fls.30/36), auto de avaliação (fls.45/46, 47/48).

A autoria restou comprovada para ambos os delitos.

A vítima T.M.R.F. relatou que o furto ocorreu no período da tarde e não havia ninguém no imóvel. Disse que a janela dos fundos, de seu quarto, estava arrombada (forçada para abrir). Realizou boletim de ocorrência. Somente recuperou a medalha de ouro com Nossa Senhora. Os outros objetos não foram recuperados. Soube da apreensão da medalha pelos policiais civis. Reconheceu o objeto apreendido na delegacia após ser mostrado pelos policiais civis para ela.

Luciano Cleber Nunes, policial civil e Marcelo Ghiraldi, guarda civil municipal, relataram que foram realizados boletins de ocorrência sobre os furtos e como o réu Marcio estaria realizando alguns furtos pela cidade, o procuraram. Ele compareceu na delegacia de polícia e confessou os furtos, dizendo onde havia vendido alguns objetos. A medalha de Nossa Senhora Aparecida foi localizada com o réu Daniel e uma TV com a pessoa da testemunha Rodrigo. Os locais de venda foram fornecidos pelo réu Marcio.

A testemunha Rodrigo Bertola Florentino da Silva relatou que o réu Marcio compareceu no seu estabelecimento comercial, que fica ao lado das lojas Beneton de móveis usados, e ofereceu uma TV para venda, dizendo que estava mudando da cidade e queria vendê-la. O depoente disse que precisava testar a TV, mas já no dia seguinte, policiais civis apareceram dizendo que a TV tratava-se de produto de furto. Não havia acertado preço com Márcio, pois ele havia deixado o bem no local para teste.

Com esses depoimentos constata-se que foi o réu Márcio, autor dos furtos, quem deu a localização de parte dos objetos furtados, já que estava tentando vendê-los.

Com a confissão dos furtos pelo réu Márcio e a indicação, feita por ele, de onde parte dos bens furtados poderiam ser localizados, os policiais começaram a realizar diligências e lograram êxito em localizar uma TV e a medalha, que foram reconhecidos pela vítima como sendo de sua propriedade.

Com essas provas, a nulidade do processo por conta de erros materiais no auto de reconhecimento de objeto e auto de avaliação não prospera.

Restou demonstrado que durante a lavratura do boletim de ocorrência houve um erro, que não invalida a investigação.

No auto de exibição e apreensão acostado em fls.08 está devidamente demonstrado que se tratava de uma medalhinha de Nossa Senhora Aparecida de bijuteria. A vítima ainda fez o reconhecimento da medalhinha apreendida no estabelecimento comercial do réu, como demonstra o auto de reconhecimento de fls.09.

A nulidade do auto de avaliação de objeto também deve ser afastada. Houve um equívoco no auto de avaliação de fls.47/48, pois os peritos consideraram que a medalha seria de ouro, porém este equívoco não mudou os fatos narrados e muito menos o valor do objeto.

Solange Cristina Teixeira de Souza é esposa do réu Daniel. Os policiais ligaram para ela e pediram para comparecer no estabelecimento a fim de abrir a porta. Na abordagem havia 03 policiais, um rapaz algemado. Não autorizou expressamente a entrada dos policiais no estabelecimento comercial. Sentiu-se coagida e desrespeitada. Disse que os policiais passaram a mexer em tudo, e disseram que estavam procurando pingente de ouro. Levaram um mostruário de bijuterias.

A nulidade por violação de domicílio não prospera:

No dia dos fatos, a loja do réu Daniel se encontrava fechada. Ocorre que os agentes de segurança entraram em contato com a esposa do réu, de nome Solange, e ela abriu e franqueou a entrada deles no estabelecimento comercial.

Sendo assim, constata-se que não houve arrombamento, mas pedido dos agentes de segurança para verificarem denúncia que havia recebido sobre o local que a res furtiva (ou parte dela) poderia estar e, lá, efetivamente, localizaram peça que foi posteriormente reconhecido pela vítima como sendo de sua propriedade.

O réu Márcio confessou os furtos realizados e disse que a bijuteria teria vendido para a pessoa do réu Daniel. Disse que era usuário de drogas na época dos fatos e morava na rua, realizando furtos para manter seu vício.

O réu Daniel negou os fatos, disse que não conhece o corréu Marcio. Relatou que no dia dos fatos, a esposa do réu abriu o estabelecimento e os policiais teriam localizado o objeto, que não eram produto de furto, pois havia confeccionado o objeto, de bijuteria.

Artigo 155, parágrafo 4º, inciso I (por duas vezes) do Código Penal

As provas que foram colhidas durante a instrução criminal se alinham com a confissão do réu Márcio.

Essas provas demonstram que o acusado arrombou as janelas das residências das vítimas nos dias dos fatos. O laudo pericial acostado a fls.30/36 e fls.56/61 confirma a ocorrência do rompimento de obstáculo.

Assim, em primeiro lugar, o réu Marcio invadiu a residência da vítima T., mediante escalada do muro dos fundos da residência, que possui cerca de 3 metros de altura, e, após adentrar no quintal da residência, o acusado Márcio arrombou a janela localizada nos fundos, utilizando a guisa de alavanca.

Foram subtraídos 01 televisão, 01 medalha de Nossa Senhora de bijuteria, 02 caixas com diversas bijuterias, 04 relógios, 02 pares tênis e 02 lençóis, objetos avaliados em R\$ 1.630,00.

No dia seguinte o réu Márcio, invadiu a residência da vítima R. mediante escalada do muro dos fundos, que possui cerca de 1,70m de altura, e que dá acesso ao quintal da residência. Ato contínuo o acusado pegou um foice, pertencente a vítima, e entortou para cima a veneziana metálica do quarto dos fundos. Com isso, conseguiu entrar no imóvel e subtrair 01 televisão, 02 controles e 20 peças de roupas femininas, objetos avaliados em R\$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais), pertencentes a vítima R..

Interessante notar em relação ao depoimento do policial civil que eles suspeitaram do réu, vez que já era conhecimento pelo cometimento de outros furtos na cidade, na mesma época, que o réu Márcio poderia ter cometido tais furtos. Procurado, então, o réu Márcio acabou por confessar, de forma espontânea, o cometimento dos furtos, também o fazendo em juízo, sob o crivo do contraditório.

Não prevalece a tese de defesa em relação à aplicação do princípio da insignificância.

Tem-se que o princípio da insignificância somente tem cabimento quando se trata de crime praticado contra o patrimônio, quando se menciona o pequeno valor da coisa ou do prejuízo (por exemplo, artigo 155, § 2º e artigo 171, § 1º, ambos do Código Penal).

Não é o caso dos autos, porque os réus possuem antecedentes e agiram de forma deliberada. Também não se comprovaram que estavam em estado de necessidade. Dessa forma, observa-se que, no furto, para efeito de aplicação do princípio da insignificância, é imprescindível a distinção entre o ínfimo, considerado como uma ninharia desprezível, apto a tornar o fato atípico, e o pequeno valor, o qual implica, eventualmente, o furto privilegiado. A esse respeito, leciona Alberto Silva Franco: “não há se confundir a ocorrência do privilégio com a aplicabilidade do princípio da insignificância. O privilégio determina que seja substituída a pena no caso em que o agente for primário e a coisa tiver pequeno valor, já a insignificância pressupõe que a lesão ao bem jurídico patrimônio seja tão ínfima que não se configura a tipicidade material do furto” (In FRANCO, Alberto Silva et. al. Código Penal e sua interpretação. 8ª Ed. São Paulo: RT, 2010, p. 786).

A interpretação de insignificância, portanto, deve necessariamente considerar o bem jurídico tutelado e o tipo de injusto para a sua aplicação, de sorte que, ainda que se considere o delito como de pouca gravidade e não identificável com o indiferente penal, dependendo do binômio referente ao tipo de injusto e ao bem jurídico, ele pode vir a deixar de caracterizar a sua insignificância.

Com isso, resta procedente a acusação lançada em desfavor do réu Márcio, nos termos da denúncia.

Artigo 180, parágrafo 1º, do Código Penal

Está demonstrada a materialidade delitiva do delito de receptação conforme se vê pelo auto de exibição e apreensão de fls. 09, pelo auto de avaliação de fls. 48, além de depoimentos colhidos na fase de instrução, sob o crivo do contraditório. A negativa do réu Daniel sobre o crime de receptação não deve prosperar, pois não há amparo algum na prova dos autos e sua negativa restou isolada nos autos, vez que nenhuma testemunha ou fato foram trazidos aos autos para infirmar o depoimento dado pelos policiais e pelo próprio corréu.

Os policiais ao chegarem ao estabelecimento do acusado, o encontraram fechado, porém após contato telefônico com a esposa de Daniel, a mesma compareceu ao local e franqueou a entrada dos agentes.

Ao realizarem buscas no local foi encontrada uma medalhinha de Nossa Senhora Aparecida, a qual foi levada até a delegacia. A vítima T. reconheceu a medalhinha como sendo sua, conforme o auto de reconhecimento de fls.09.

A vítima T. não hesitou ao ver a medalhinha e afirmou ser sua. Aliada ainda com a confissão do corréu de que o mesmo vendeu medalhinhas fruto do furto para o réu Daniel, demonstrando assim, que o mesmo estava na posse do objeto furtado.

É sabido ainda que um dos princípios do processo concernentes à relação processual é a busca da verdade real. Tal princípio visa que o juiz alcance a verdade objetiva, ou seja, aquela que se carrega perfeitamente com o acontecido no plano real.

Desta feita, o conjunto probatório é harmônico e seguro para respaldar a procedência do pedido inicial no que tange ao crime de receptação, o inequívoco o dolo do réu, devendo afastar, dessa forma, a aplicação do princípio da inocência. Com isso, resta procedente a acusação lançada em desfavor do réu, nos termos da denúncia.

Passa-se, portanto, à fixação da pena com referência aos crimes, atendendo ao método trifásico constante no artigo 68 do Código Penal.

Márcio Fernando Muniz

Artigo 155, parágrafo 4º, inciso I (por duas vezes) do Código Penal

Analizadas as diretrizes do artigo 59 do Código Penal, verifica-se que o acusado agiu com culpabilidade normal a espécie, nada tendo a se valorar. O motivo do delito é próprio do tipo.

À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente fixa-se a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, cada um equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, qualificando-se o delito de furto pelo rompimento de obstáculo (laudos periciais de fls. 30/36 e fls. 56/61). Não concorrem circunstâncias atenuantes, vez que o réu embora tenha confessado o delito, o fez de forma parcial, já que disse não ter arrombado as residências, fato que a prova pericial contrariou e corroborou (laudo pericial de fls. 30/36 e fls. 56/61).

Há circunstância agravante consistente na reincidência do réu que, pela folha de antecedentes acostadas em fls.162/167, se dedica à atividades criminosas. Assim, aumenta-se a pena-base em 1/6, perfazendo o montante de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11(onze) dias-multa.

Não há causas de diminuição de pena para serem consideradas. No entanto, há causa de aumento consistente no crime continuado.

Os crimes foram cometidos de forma continuada, vez que da mesma espécie e nas mesmas condições de tempo, local e maneira de execução, aplicando-se o artigo 71 do Código Penal e aumentando-se a pena em 1/6, perfazendo o montante final de 02 (dois) anos, 08 (oitos) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa. Com isso, fica o réu definitivamente condenado a pena de 02 (dois) anos, 08 (oitos) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa, cada um equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, para o delito descrito no artigo 155, §4º, inciso I combinado com artigo 71 todos do Código Penal.

Daniel de Souza

Artigo 180, parágrafo 1º, do Código Penal

Sendo assim, partindo-se da pena-base de 01 (um) mês de detenção e 10 dias-multa, cada um equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

Não há atenuantes a serem aplicadas, mas há agravantes referente reincidência do acusado, conforme certidão de fls.168/172. Sendo assim, aumenta-se a pena-base em 1/6 perfazendo em 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção e 12 dias-multa.

Não existem causas de aumento ou diminuição de pena, dando-se por definitiva apenas de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção e 12 dias-multa.

Diante do exposto, julga-se PROCEDENTE a acusação movida pelo Ministério Público para:

I- CONDENAR o réu MARCIO FERNANDO MUNIZ (RG nº35.550.675), filho de Fernando Ferraz e Roseli Muniz, a cumprir inicialmente em regime semiaberto (art. 33, § 2º, b), a pena de 02 (dois) anos, 08 (oitos) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa, cada um equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, pela infração do artigo 155, parágrafo 4º, inciso I (por duas vezes), c.c. o artigo 71, ambos do Código Penal.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tendo em vista os péssimos antecedentes dos três réus. Pelos mesmos motivos não se mostra aplicável o artigo 77 do Código Penal.

O réu poderá recorrer em liberdade, vez que não há motivos para decreto de sua prisão preventiva nesse momento processual.

II - CONDENAR o réu DANIEL DE SOUZA (RG nº47.707.111), filho de Maria Helena De Souza, a cumprir em regime aberto, a pena de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção e 12 dias-multa, cada um equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, pela infração do artigo 180, parágrafo 1º, do Código Penal.

Observa-se que o réu não faz jus a conversão da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, vez que não preenche os requisitos do artigo 44 do Código Penal, já que reincidente específico.

Pelos mesmos fundamentos, não se encontram presentes os requisitos para aplicação do sursis artigo 77 do Código Penal.

À míngua de elementos indicadores da real situação econômica dos réus, cada dia-multa será calculado à razão de um trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, devendo ser atualizado, quando da execução, pelos índices oficiais de correção monetária (artigo 49, parágrafos 1º e 2º do Código Penal). Após o trânsito em julgado, o valor atribuído a título de multa deverá ser recolhido, nos termos do artigo 686 do Código de Processo Penal. É devida a taxa judiciária no valor equivalente a 100 (cem) UFESP's (art. 4º, §9º, "a", da Lei Estadual nº 11.608/03), a ser recolhida pelo condenado, após o trânsito em julgado. Por serem beneficiários da Justiça Gratuita, resta suspensa a cobrança.

Assim que ocorrer o trânsito em julgado da decisão, os nomes dos condenados deverão ser lançados no rol dos culpados.

Intime-se pessoalmente os réus, apresentando-se a eles os termos (positivo e negativo) de recurso voluntário.

P.I.C.

Laranjal Paulista, 11 de dezembro de 2022.

ELIANE CRISTINA CINTO
JUÍZA DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA